茂名市电白区“3·9”一般道路交通事故调查报告

来源：本网 发布时间：2022-06-24 16:18:22 阅读次数： 4497

2022年3月9日上午9时许，在电白区G228线6388KM+400M路段发生一起粤K-11507号中型自卸货车与从右边非机动车道上穿插过来的自行车相撞事故，造成骑自行车人钟*元当场死亡，粤K-11057号中型自卸货车及自行车受损，直接经济损失约30万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，区人民政府批准成立由区政府办张世华同志任组长，区纪委监委、麻岗镇政府、区应急局、区交通运输局、区交警大队等单位有关领导为副组长，区应急局、区交通运输局、区总工会、区人社局、麻岗镇政府等单位相关人员为成员的茂名市电白区“3·9”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情

况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

1.粤K-11057号中型自卸货车，使用性质：货运，车辆型号:LZ3120PAL，车辆识别代号:LGGX1CA36DL824470，发动机号:A11L1D01176，强制报废期止：2028-07-26，检验有效期止;2022-07-31，初次登记日期：2013-07-26，登记住址：电白区水东镇，车辆所有人：茂名立力环保有限公司,该车购有保险。经查该车近三年没有交通违法行为，没有被盗抢和事故逃逸记录，除该起事故外，无其他事故记录。

2.自行车，属非机动车，现实际使用人为钟**，已在事故中死亡。

（二）事故当事人情况。

1.李*块,男,汉族，家住电白区坡心镇,驾驶证号:440923198102l4****,准驾车型：B2D,初次领证时间:2009-12-02,有效期限:2025-12-02,事故发生时驾驶粤K-11057号中型自卸货车。经进行常见酒精含量定量分析，未检出乙醇成分。

2.钟**,男,汉族，家住电白区麻岗镇,居民身份证号:440923193709l5****,事故发生时骑行自行车。

（三）涉事企业情况。

茂名立力环保有限公司，该公司成立于2016年12月6日，法定代表人王*武，统一社会信用代码：91440904MA4W1UWM47,注册资本：人民币伍仟伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人独资），营业期限：长期，登记住所：茂名市电白区电海街道，其经营范围有：环保工程施工，环境卫生管理服务，市政工程，清运服务，物业管理，绿化维护，园林绿化工程，园林景观设计，市场经营管理服务，机械设备租赁，普通货物装卸服务，机电设备安装，维修服务，污水处理，

城市生活垃圾清扫、收集、运输服务（凭有效的道路运输许可证经营），固体废物治理，销售：清洁工具、劳保用品、机械配件、环保环卫设备。

（四）事故现场路段情况

事故现场现场为国道公路，位于电白区G228线6388KM+400M路段，道路为东西走向，西往湛江，东往广州，沥青路面，双向4车道，中间有分隔带，每车道宽3.80M，路面宽阔整洁，设有人行横道，标志标线齐全有效，路口有灯控设施，视线良好。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2022年3月9日上午9时许，李*块驾驶粤K-11057号中型自卸货车从电城往水东方向行驶，行驶至电白区G228线6338KM+400M红绿灯路段在超车道上停车等红灯，在跟随前车向前行驶时，碰撞到骑自行车从右边非机动车道上穿插过来的钟**，造成钟**当场死亡，粤K-11057号中型自卸货车及自行车受损，直接经济损失约30万元。

（二）应急处置情况。

事故发生后，区交警大队党支部副书记杨光富带领麻岗中队、交管中队值班民警及时赶到事故现场，随后，麻岗镇、医疗等部门也到达现场，开展应急救援、管控公路、疏导车辆等现场处置工作。在事故应急处置过程中没有造成道路交通拥堵、没有发生二次事故。经评估，事故应急处置及时有效，没有造成不良影响。

（三）善后处理情况。

事故发生后，麻岗镇政府、区交警大队等单位安排人员做好死者家属安抚工作，死者家属情绪稳定，没有引发不稳定事件。区交警大队已对该起事故作出《道路交通事故责任认定书》（电公交认字【2022】第A0075号），李*块与钟*元承担事故的同等责任。现钟*元家属对该认定不服，向市支队申请复核，该案件正在市支队审核中。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.李*块驾驶粤K-11057号中型自卸货车不按照操作规范安全驾驶，载物超载，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定以及第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载.....”之规定，导致事故发生。

2.钟**驾驶非机动车横过道路不下车推行通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条第一款“驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”之规定，导致事故发生。

（二）间接原因。

粤K-11057号中型自卸货车登记所有人为茂名立力环保有限公司，安全生产意识淡薄，对司机安全宣传教育培训不到位，对车辆超载行驶监督不到位，造成司机不按照操作规范安全驾驶，载物超载，导致引发事故。

（三）事故性质。

经调查，粤K-11057号中型自卸货车车辆登记所有人为茂名立力环保有限公司，该公司与树仔镇签订政府采购合同，负责树仔镇生活垃圾清运服务，服务期间自2020年7月21日至2023年6月20日止，属公司性质的生产经营运输车辆。事故发生时李*块正驾驶粤K-11057号中型自卸货车从事生活垃圾清运途中，是在生产经营运输活动中发生事故；李*块是粤K-11057号中型自卸货车的驾驶员，其岗位职责是驾驶车辆清运生活垃圾，运输过程中途经的道路认定为其工作场所。事故调查组讨论研究认为，茂名市电白区“3·9”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、相关单位履职情况

（一）麻岗镇人民政府。该镇建立健全由镇政府领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作;推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作;加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，基本履行工作职责。

（二）麻岗镇后*田东*村（自行车司机钟*元所在村委会）。该村按照规定建立了劝导站（配备了站长1名、副站长1名、劝导员2名），也建立了制度，明确工作职责，对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账。2022年第一季度APP录入任务为1490条，完成725条，完成率48.6%，基本履行工作职责。

（三）坡心镇红*月坡*村（粤K-11057号中型自卸货车司机李*块所在村委会）。该村按照规定建立了劝导站（配备了站长1名、副站长1名、劝导员2名），也建立了制度，明确工作职责，对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账。2022年第一季度APP录入任务为1490条，完成1442条，完成率96.7%，基本履行工作职责。

（四）电白公安分局麻岗派出所。该所基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，定期参加街道办道路交通安全工作联席会议，基本履行工作职责。

（五）区交警大队麻岗中队。麻岗中队有6名民警，管辖麻岗、树仔、旦场、陈村四个镇（街），该中队基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，指导辖区内各有关镇街和村委会开展农村“两站两员”建设工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，开展辖区内道路交通安全隐患排查治理工作，开展辖区内的道路

交通安全专项整治工作。今年第一季度共查处交通违法行为332宗、查处货车超载28宗，基本履行工作职责。

（六）区交警大队。交警大队能够按照有关工作要求，定期组织开展全区道路交通安全工作联席会议，指导辖区内各镇（街）、村开展农村“两站两员”建设工作，开展辖区内道路交通安全隐患排查工作，开展辖区内的道路交通安全专项整治工作；加强了辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，牵头开展电白区客（货）运车专项整治工作，2022年第一季度共查处货车超载201宗，基本履行工作职责。

（七）区交通运输局。该局建立了源头治超常态化制度化工作机制，建立源头企业档案，与源头企业签订源头治超责任书，定期召开源头企业监管工作会议，引导源头企业安装使用称重和视频监控设备，定期召开安全生产工作会议，布置安全生产工作，制定有关安全生产监管工作文件；每月对辖区重点货运源头企业开展现场监督检查；同时，积极配合区公安交警部门开展治超工作，基本履行工作职责。

五、处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议。

李*块驾驶粤K-11057号中型自卸货车发生致人死亡交通事故，且负事故同等责任，该案件正处于市支队复核阶段，建议区交警大队根据市支队的复核结论，依法追究李*块的责任。对李*块的超载违法行为，由区交警大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款、《广东省道路交通安全条例》第六十三条第一款第二项对其作出罚款2000元、记6分的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议。

粤K-11057号中型自卸货车登记所有人为茂名立力环保有限公司，该公司安全生产管理履职不到位，对事故的发生负有责任，建议区交警大队对该车违法行为作出处罚后，把该公司超载违法行为移送

区交通运输局，由区交通运输局根据《公路安全保护条例》等法律法规的相关规定对肇事车属公司进行相应行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出事故防范措施建议如下:

（一）强化交通安全宣传教育。区交警等部门要切实加大宣传教育力度，大力开展交通安全进单位、进社区、进农村、进学校、进家庭等“五进”宣传工作，借助微博、微信、广播电视、电子显示屏等多种宣传载体和媒介，助力宣传，提高全社会交通参与者的安全意识，自觉抵制醉酒、酒后驾驶、超员、超载、超速驾驶、疲劳驾驶等严重交通违法行为。

（二）督促企业加强安全管理。交通部门要继续加强交通运输行业安全监管，督促企业认真落实生产安全责任制，督促企业加强对驾驶员的日常教育培训，加大对道路交通安全法律法规、安全行车常识等内容的学习。加强对道路运输企业运营车辆落实动态监控管理的监督检查，严格道路运输安全监管执法，积极配合交警部门开展治超工作。

（三）加强重点车辆管控和巡查执法。交警部门要加大治超工作力度，努力提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击各类交通违法行为。要加大对道路交通安全隐患的排查力度，全面排查辖区内各种道路交通安全隐患，并及时通报给道路主管部门。各道路主管部门要及时予以确认和治理，以消除隐患，确保道路交通安全。

（四）推动“两站两员”的实体运作。各镇街要强化“两站两员”功能作用，落实对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作，特别要强化对驾驶人、农村群众、学生等重点群体宣传力度，不断提高群众安全出行意识。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003

适老化 无障碍服务　政府网站 找错　机关